

מקור 12 - המשך

תיזכורת: • החלק הראשון של התושב"ע זה דברים שיש להם רמז בפשט, ואין עליהם מחלוקת.

- החלק השני זה דברים שאין להם רמז בפשט, אבל אין עליהם מחלוקת.
- החלק השלישי זה המדרשים, שיש להם רמז בפשט, אבל יש עליהם מחלוקת.

החלק הרביעי זה דינים שהם תוצר ברור של חכמים - דרכן. הכוונה ב"נביאים" זה לנביאים האחרונים, של ימי בית שני, והם מהווים מקור לחלק קטן מאוד מהדינים. מרבית הדינים הם מהחכמים אחרי בית שני, ומטרתם להוות גדרות וסייגים שיעזרו להמנע מלעבור על מצוות התורה. נשים לב ש"גדרות" ו"גזרות" זה מילים דומות. גם בחלק הזה יש חילוקי דעות. החלק הזה הוא דין חכמים, אבל הוא מקיף נקודות שהן דין תורה. ע"י הגדר מבקשים להתרחק מאיסורי תורה.

דוגמה: • מבחינת ההלכה אסור לגעת בכלי כתיבה בשבת - זה "מוקצה". המסורת אומרת שבמדבר משה קיבל שאסור לכתוב שתי אותיות. אות אחת כן. למה? כי מה שמגדיר מלאכה שאסורה בשבת זה היצירה - היכולת שמייחדת את בני האדם - והאינדיקציה השנייה זה שבמלאכות האלו השתמשו לצורך הכנת המשכן. אז מה הקשר למשכן? המשכן היה בעצם מקדש נייד, שבני ישראל פירקו והרכיבו במהלך תקופת הנדודים שלהם. לצורך הפירוק וההרכבה הם כתבו סימנים על החלקים - ובשביל סימון שכזה היה צריך לחבר שתי אותיות כדי לסמן חיבור. אבל עדיין אפשר היה להחזיק כלי כתיבה, והיה אפשר גם לכתוב אות בודדת - כי לא הייתה לזה משמעות. בראשית ימי בית שני חכמים החליטו שהם מרחיקים אותנו בכלל מכתבה בשבת - הם אסרו לכתוב גם אות אחת, ואסרו אפילו לאחוז בכלי כתיבה. למה? כי היו הרבה אנשים שנפלו - המעבר מתחום שהוא מותר לחלוטין לתחום שהוא אסור לחלוטין היה מהיר מדי. אבל, מכיוון שהיו אלו חכמים שתיקנו שאסור לגעת בכלי שהשימוש בו אסור, הם הרשו לעצמם להשאיר פרצות בחקיקה. לכן למשל מוצאים מצב שאמנם אסור להחזיק כלי כתיבה בשבת, אבל מותר להשתמש בו בשביל מלאכה שהיא מותרת - למשל לגרד באוזן, או לערבב כוס תה - ומותר להזיז את הכלי אם הוא מפריע לביצוע מלאכה שמותרת בשבת. זה המשמעות של "מוקצה" - כלי שמוקצה רק למלאכות שמותרות בשבת.

החלק החמישי עוסק בתקנות ומנהגים שחכמים תקנו בלי להוסיף או לגרוע מהתורה, והם דברים ש"הסכיפה עליהם כל האופה". כשהרמב"ם אומר אופה, הוא מתכוון קהילה - כי באותה תקופה עם ישראל מפוזר ויש חילוקי דעות ויש מנהגים ותקנות שמיועדים לקהילה מסוימת בלבד.

החלק הזה עוסק בעניינים בין בני אדם, בין שכנים, הסדרת ענייני הקהילה, סדרי בית כנסת. תקנות שמסדרות עיוותים(למשל לתקן את השחיקה במעמד האשה). בעצם החלק החמישי זה מנהגים של קהילות, וזה דבר מאוד דינמי ומשתנה. החלק הזה עוסק לא רק בענייני קודש, אלא גם בענייני חול כמו כספים.

דוגמה: יש חסידות שנקראת חסידות גור, על שם העיירה "גור". החסידות עלתה לארץ במלחמת העולם השנייה, והיא מאוד גדולה בארץ. בגלל המבנה הקהילתי ובגלל

העצמה של הקהילה, כשהמנהיג של החסידות מחליט החלטה זה חד משמעי ואין מה להתווכח - כי או שאתה בקהילה ואתה ממושמע, או שאתה נפלט מהקהילה - ואנשים לא רוצים את זה.

בשנות ה-80 הקהילה הייתה מרוכזת בירושלים ובבני ברק. המחירים בבני ברק היו מאוד גבוהים, כי הרבה חרדים רצו לעבור לשם ולא היה לעיר לאן להתרחב. נוצר מצב מאוד בעייתי, כי בציבור החרדי היה מקובל לסדר לילדים דירה.

באו חסידים לאדמו"ר של גור להתלונן על הבעיה הזו, עד שיום אחד הוא הוציא החלטה שהוא לא מרשה לאף זוג צעיר מהחסידות לגור בבני ברק ובירושלים. אמנם לקהילה החרדית הייתה נטיה להתכנס, אבל האדמו"ר אמר ש"ארץ ישראל רחבת ידיים", ושצריך להקים שיכונים חרדיים בכל הארץ.

בצורה דומה האדמו"ר גם אסר על חתונות יקרות כדי שלא לגרום לעניים להיכנס לחובות וכו'.